Política de Privacidad de Datos para Clientes de ThotLabs

1.0 Introducción y Objeto

El presente documento establece los términos y condiciones bajo los cuales ThotLabs, en su calidad de proveedor de servicios de marketing y tecnología, se compromete a proteger los datos personales que le son confiados por sus clientes. El propósito de esta política es definir las responsabilidades, garantías y obligaciones que ThotLabs asume para asegurar un tratamiento de datos seguro, confidencial y conforme a los más altos estándares de la industria.

Esta política es aplicable a todos los servicios prestados por ThotLabs y forma parte integral de cualquier acuerdo contractual suscrito con nuestros clientes.

2.0 Definición de Roles

Para garantizar la máxima claridad en la gestión de la información, se establecen los siguientes roles [1]:

- **El Cliente (Responsable del Tratamiento):** Es la entidad que contrata los servicios de ThotLabs y determina los fines y medios del tratamiento de los datos personales. El Cliente es el propietario de los datos y tiene la responsabilidad principal de asegurar que su recopilación y tratamiento inicial son lícitos.[1]
- **ThotLabs (Encargado del Tratamiento):** Es la entidad que trata los datos personales por cuenta y bajo las instrucciones documentadas del Cliente, en el marco de la prestación de los servicios contratados. ThotLabs actúa exclusivamente como un procesador de datos, sin ostentar la propiedad ni el control sobre los mismos.[1]

3.0 Compromisos y Obligaciones de ThotLabs

En su rol de Encargado del Tratamiento, ThotLabs se compromete a cumplir rigurosamente con las siguientes obligaciones para proteger la integridad y confidencialidad de los datos de sus clientes [1]:

1. **Tratamiento Exclusivo bajo Instrucciones:** Tratar los datos personales únicamente para la finalidad de prestar los servicios contratados y siguiendo siempre las instrucciones documentadas y lícitas del Cliente.[1]
2. **Deber de Confidencialidad:** Garantizar que todo el personal autorizado para tratar datos personales esté sujeto a estrictos acuerdos de confidencialidad y reciba formación continua en materia de seguridad y protección de datos.[1]
3. **Implementación de Medidas de Seguridad:** Adoptar y mantener medidas de seguridad técnicas y organizativas apropiadas para proteger los datos contra la destrucción, pérdida, alteración, acceso o divulgación no autorizados. Estas medidas incluyen, entre otras, el cifrado de datos en tránsito, controles de acceso basados en roles, sistemas de copias de seguridad y firewalls.[1]
4. **Gestión de Subcontratistas (Sub-encargados):** Recurrir únicamente a subcontratistas que ofrezcan garantías suficientes de cumplimiento. ThotLabs se asegurará de que cualquier subcontratista esté sujeto, mediante contrato, a las mismas obligaciones de protección de datos aquí establecidas, manteniendo ThotLabs la plena responsabilidad ante el Cliente.[1]
5. **Asistencia al Cliente:** Colaborar con el Cliente, siempre que sea posible, para que este pueda cumplir con sus propias obligaciones, incluyendo la respuesta a solicitudes de ejercicio de derechos por parte de los interesados (titulares de los datos) y la realización de evaluaciones de impacto.[1]
6. **Notificación de Violaciones de Seguridad:** Notificar al Cliente, sin dilación indebida, cualquier violación de la seguridad de los datos personales que ocurra, proporcionando toda la información relevante para que el Cliente pueda tomar las medidas oportunas.[1]
7. **Destino de los Datos:** A la finalización de la prestación de los servicios, y según la elección del Cliente, suprimir o devolver todos los datos personales, eliminando las copias existentes de nuestros sistemas, salvo que exista una obligación legal que requiera su conservación.[1]
8. **Transparencia y Auditoría:** Poner a disposición del Cliente toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones aquí descritas, así como permitir y contribuir a la realización de auditorías razonables.[1]

4.0 Tratamiento de Datos en el Marco de Nuestros

Servicios

A continuación, se detalla la naturaleza del tratamiento de datos que ThotLabs realiza en el contexto de los servicios específicos prestados al Cliente:

4.1 Desarrollo Web & Mobile

En la creación de aplicaciones web y móviles, ThotLabs podrá tratar datos de los usuarios finales del Cliente (tales como datos de registro, perfiles de usuario o datos de comportamiento) con la única finalidad de desarrollar, probar e implementar las funcionalidades instruidas por el Cliente. El tratamiento se limita al almacenamiento seguro en entornos de desarrollo y producción controlados.

4.2 Desarrollo de Soluciones con IA

Para la implementación de soluciones de Inteligencia Artificial, ThotLabs podrá procesar conjuntos de datos proporcionados por el Cliente para entrenar algoritmos de Machine Learning, automatizar procesos o realizar análisis predictivos. El tratamiento se realiza en entornos seguros y controlados, garantizando que los datos se utilicen exclusivamente para los fines del proyecto definido.

4.3 Automatización y CRM

Al implementar y gestionar sistemas de CRM y automatización, ThotLabs accederá y tratará la base de datos de contactos del Cliente (clientes actuales y potenciales) con el fin de configurar flujos de trabajo, automatizar campañas de email marketing, realizar segmentaciones y generar informes, siempre bajo la dirección del Cliente.

4.4 Branding

Durante el desarrollo de identidades de marca, el tratamiento de datos personales es limitado. No obstante, si se maneja información de estudios de mercado o encuestas que contengan datos personales, ThotLabs se compromete a tratarlos con la máxima confidencialidad y a utilizarlos únicamente para los fines analíticos del proyecto.

4.5 Gestión de Redes Sociales

En la gestión de perfiles sociales, ThotLabs tratará datos públicamente disponibles de los seguidores e interactuará con ellos en nombre del Cliente. Esto incluye la gestión de comentarios, mensajes directos y la publicación de contenido. Todos los datos generados permanecerán bajo la propiedad y el control del Cliente.

4.6 Servicios de Marketing y Publicidad Digital

Para la ejecución de campañas publicitarias en plataformas como Google Ads o Meta Ads, ThotLabs podrá utilizar listas de contactos proporcionadas por el Cliente para crear audiencias personalizadas. Asimismo, se analizarán datos de rendimiento de las campañas para optimizar los resultados. Dicho tratamiento se realiza a través de las herramientas de las propias plataformas publicitarias y de acuerdo con sus términos y las instrucciones del Cliente.

5.0 Obligaciones del Cliente

Como Responsable del Tratamiento, el Cliente garantiza que:

- Ha obtenido de forma lícita todos los datos personales que entrega a ThotLabs para su tratamiento.[1]
- Ha informado debidamente a los titulares de los datos sobre los fines del tratamiento y la posible comunicación de sus datos a proveedores como ThotLabs.[1]
- Proporcionará a ThotLabs instrucciones claras, precisas y lícitas para el tratamiento de los datos.[1]

6.0 Modificaciones de la Política

ThotLabs se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a cambios en los servicios o a nuevas exigencias normativas. Cualquier modificación será comunicada al Cliente a través de los canales oficiales. Para más información, puede visitar nuestro sitio web oficial: https://www.thotlabs.tech/.